

1501066-41.2019.8.26.0594
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fábio Correia Bonini
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO GABRIEL DE ANDRADE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu FÁBIO GABRIEL DE ANDRADE SILVA, com qualificação completa a fls. 16, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 09 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
4ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501066-41.2019.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501066-41.2019.8.26.0594
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO GABRIEL DE ANDRADE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu FÁBIO GABRIEL DE ANDRADE SILVA, com qualificação completa a fls. 16, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 09 de setembro de 2019, às 13h05min, no cruzamento da Rua João Sotero de Castro com a Rua Santa Tereza, no Jardim Marilu, em Bauru, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, quatorze porções de cocaína, com peso total de 3,43g, substância essa que causa dependência física e psíquica, o que estaria fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através de defensor dativo.

Então, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns.

Intimado, o réu não compareceu para ser interrogado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Em seus memoriais, o Ministério Público, afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. Pediu, também, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em função da quantidade de droga apreendida, bem como o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, impondo-se regime inicial fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e decretando-se, ainda, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida nos autos.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado em função da insuficiência de provas em relação à traficância, já que o réu é mero consumidor de entorpecentes. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da imputação inicial para a do art. 28 da Lei de Drogas e o reconhecimento da atenuante da menoridade. Requereu, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Por fim, pediu a fixação de regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico, que demonstra que a substância foi apreendida e que possui qualidade de entorpecente.

A autoria do crime também é indubitosa.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Fábio Luis dos Santos, que é policial militar, afirmou que, na ocasião dos fatos, realizava patrulhamento pelo local mencionado na denúncia, um conhecido ponto de venda de drogas, onde deparou-se com o réu, que saía de um terreno baldio e que ficou visivelmente nervoso quando percebeu a presença dos policiais. Então, ele foi abordado, e durante a busca pessoal os PMs encontraram, em uma das mãos dele, seis pinos plásticos que continham cocaína, além de R\$ 20,00 em dinheiro. Continuando com as buscas, encontrou-se, em um dos bolsos do réu, outros oito pinos contendo a mesma substância entorpecente, mais R\$ 20,00 em dinheiro. Interpelado, ele admitiu que estava a vender entorpecentes, e que aquele dinheiro era produto dessa atividade do tráfico.

Foi no mesmo sentido o depoimento da testemunha Anderson Santos Silva, outro policial militar ouvido em juízo.

É importante consignar que a circunstância de serem policiais não afasta a credibilidade das testemunhas, de acordo com jurisprudência pacífica, já que nada há nos autos que concluir que elas tivessem motivos para prejudicarem o réu de maneira gratuita.

Não se ignora que o acusado, que foi interrogado apenas pela autoridade policial, negou a prática do tráfico, alegando que o entorpecente era destinado ao seu próprio consumo. No entanto, essa sua versão exculpatória foi infirmada pelos testemunhos dos policiais militares, que afirmaram ter o acusado, ao ser questionado, admitido que estava a vender drogas naquele local.

Além disso, as circunstâncias que envolveram o fato convencem que o entorpecente encontrado em poder do acusado era mesmo destinado ao tráfico. Com efeito, ele estava saindo de um terreno quando foi avistado pelos PMS, não constando que no interior dele houvesse qualquer outra pessoa que possa ter-lhe entregue aqueles pinos de cocaína. E se estivesse mesmo ali para comprar drogas, teria o réu, que estava desempregado na época, adquirido poucas porções do entorpecente - três ou quatro, no máximo - e não os quatorze pinos da substância encontrados em sua posse, que certamente custam um preço considerável.

Então, não se pode cogitar da desclassificação pretendida pela defesa.

Certa, pois, a autoria do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, e nessas condições, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta do réu não se mostrou de reprovabilidade excepcional, valendo ressaltar que a quantidade de entorpecente apreendido, embora suficiente para caracterizar o tráfico, não era exagerada. Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão mais quinhentos dias-multa.

Não há atenuantes e agravantes genéricas a serem consideradas, valendo lembrar que a menoridade do acusado não leva à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porque as atenuantes genéricas não podem trazer a pena para aquém do mínimo legalmente cominado.

Por fim, o acusado deve ser beneficiado com a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porque é primário, não registra antecedentes, nem há indicativos de que integre organização criminosa ou que se dedique, com habitualidade, a atividades criminosas. Com isso, a pena relativa ao crime de tráfico deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), o que resulta em um ano e oito meses de reclusão mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto à pena pecuniária, consigno que cada dia-multa terá o valor mínimo previsto em lei, por não haver nos autos o que indique seja o acusado pessoa financeiramente abonada.

Considerando o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, retratado em acórdão proferido no HC 118.553/MS, relatora a Ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para passar a admitir, diante das peculiaridades de cada caso concreto, a possibilidade de fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal. No caso específico dos autos, a conduta do réu, como já visto, não possuiu gravidade extrema. Diante disso, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena, que se mostra mais adequado sob os aspectos retributivo e pedagógico da sanção penal.

Por fim, em função da menor gravidade do fato concreto, e considerando a ausência de hediondez da infração penal, não há o que possa impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dessa forma, a sanção carcerária será substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena substituída; e em prestação pecuniária em favor de entidade com destinação social, no valor equivalente a três salários mínimos nacionais, montante que se arbitra em atenção ao maior prejuízo que o tráfico de entorpecentes pode causar à sociedade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu FÁBIO GABRIEL DE ANDRADE SILVA, RG n. 59.520.803, com qualificação completa a fls. 16, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena substituída, e em prestação pecuniária em favor da entidade com destinação social, no valor equivalente a três salários mínimos nacionais; e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade.

Decreto, com base no art. 63 da Lei de Tóxicos, c/c com o art. 91, II, "b" do Código Penal, o perdimento definitivo da quantia em dinheiro apreendida com o réu na ocasião dos fatos, visto que se comprovou ser dinheiro arrecadado no comércio ilícito de entorpecentes, determinando, com o trânsito em julgado, seu depósito em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Bauru, 19 de maio de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA